

0026719-92.2019.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... a outro processo pela prática de tráfico de drogas. A respeito dos fatos, confirmou ter participado do roubo em questão na companhia do corréu WESLEI, porém afirmou que somente o relógio de uma das vítimas ficou em sua posse e que três dias após os fatos, se apresentou na delegacia de polícia e devolveu o relógio à autoridade policial. Confirmou ter confessado a prática do crime na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Sala 116 - Nova Ribeirania

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629-0004 - E-mail: ribpreto4cr@tjsp.jus.br

0026719-92.2019.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0026719-92.2019.8.26.0506

C.: 40/2019

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

Anderson Almeida da Silva

VISTOS.

I.

WESLEI APARECIDO ANDRADE SILVA e ANDERSON ALMEIDA DA SILVA estão sendo processados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 70, "caput" do Código Penal, porque, conforme consta na denúncia, no dia 06 de janeiro de 2019, por volta de 22h04min, no interior da farmácia localizada na avenida do Café, nº 801, Bairro Campus Cidade Universitária, nesta cidade, os acusados, previamente conluiados, portanto em co-autoria e em unidade de desígnios entre si, subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, os seguintes bens:

- R\$ 392,50 em dinheiro e duas latas de leite em pó da marca Ninho (a serem avaliadas), de propriedade da empresa vítima Drogaria Café;

- uma aliança de ouro, avaliada em R\$ 372,00 (auto de fls. 22), de propriedade da vítima E.K.O.E.;

- uma aliança e um terço, ambos de ouro, avaliados no valor total de R\$ 1.222,00, de propriedade da vítima M.C.P.L; e

- um relógio de pulso e uma aliança de ouro, avaliados no valor total de R\$ 462,00 de propriedade da vítima J.D.B..

Segundo se apurou, os acusados, com prévia intenção em praticar o delito em referência, passaram a trafegar com veículo de WESLEI pelas vias da cidade, munidos de armas de fogo, tipo pistola.

No local dos fatos, os roubadores avistaram a drogaria e resolveram adentrar no local para prática do crime de roubo. Assim, WESLEI anunciou o assalto, apontando a arma que empunhava e ameaçando a todos de morte em caso de relutância ou reação, dizendo "é um assalto, passa todo o dinheiro", momento em que a vítima E.K.O.E. lhe entregou R\$ 392,50 em dinheiro que estava no caixa do estabelecimento. Essa vítima foi obrigada a se dirigir para o fundo da farmácia, quando foi abordada por ANDERSON, que lhe exigiu a entrega de sua aliança de ouro.

E ainda, ANDERSON abordou a vítima J.D.B. e lhe exibiu uma pistola de cor preta, ameaçando-o de morte em caso de relutância ou reação, anunciando o assalto e exigindo a entrega de seu relógio de pulso e de sua aliança. Na sequência ANDERSON surpreendeu a vítima M.C.P.L. e disse "passa o dinheiro", assim como exigiu a entrega de sua aliança e de seu terço de ouro, o que foi feito por ela, igualmente ameaçando-a de morte com a arma.

Quando os acusados já estavam deixando o local, ANDERSON subtraiu duas latas de leite em pó da marca Ninho, tendo ambos se evadido em seguida na posse de toda a "res".

A Polícia Militar foi acionada e as vítimas informaram que WESLEI havia entrado em um ponto de moto-taxi, sendo que tirou o moletom cinza que usava antes de adentrar no local.

Os agentes diligenciaram no ponto de moto-taxi e abordaram um homem com as características descritas pelas vítimas. Ao ser indagado, WESLEI alegou que estava esperando uma moto para fazer corrida. Em revista pessoal, foram localizados R\$ 392,50, divididos nos bolsos de sua calça. Em revista no local, no interior do banheiro, foram encontrados uma blusa de frio de cor cinza e um boné na cor vinho, roupas que foram descritas pelas vítimas.

A vítima E.K.O.E. foi até a viatura e reconheceu o WESLEI como sendo um dos assaltantes, mais precisamente o que subtraiu o dinheiro do caixa.

Ao ser novamente indagado, WESLEI confessou a prática do roubo e passou os dados de seu comparsa, sendo o endereço Rua Fernão Sales, nº 517, prenome ANDERSON e apelido "Barriga".

Foram feitas diligências nesse local e ANDERSON não foi localizado. O carro de WESLEI foi encontrado nas proximidades da farmácia e em cima dele estava uma lata de leite que foi subtraída.

Após ser intimado, ANDERSON compareceu na delegacia e confessou o crime (fls. 25/27).

Interrogado, WESLEI também confessou o delito (fls. 04).

O acusado ANDERSON foi citado por edital (fls. 73 e 86) e apresentou resposta à acusação (fls. 91 e 222).

Por Decisão deste Juízo, datada de 29/03/2019 (fls. 61/63), foi decretada a prisão do corréu ANDERSON.

Em 17/06/2019 (fls. 69/71), foi recebida a denúncia com relação ao corréu WESLEI e determinado o desmembramento dos autos nº 1500090-32.2019.8.26.0530 em relação ao

corrêu ANDERSON, originando os presentes autos.

A denúncia foi recebida em relação ao corrêu ANDERSON em 15 de abril de 2020 (fls. 92) e na mesma oportunidade foi decretada a revelia do referido acusado e declarado suspenso o processo e o prazo prescricional com relação a ANDERSON, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal.

Em 11 de março de 2022 (fls. 197/198), foi devidamente cumprido o mandado de prisão preventiva em desfavor do corrêu ANDERSON.

O corrêu ANDERSON então foi citado pessoalmente (fls. 213), motivo pelo qual, por Decisão deste Juízo, datada de 30/05/2022 (fls. 214), foi revogada a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Durante a instrução, foram ouvidas três vítimas, duas testemunhas em comum e o acusado ANDERSON foi interrogado. Os depoimentos e o interrogatório de ANDERSON foram colhidos por sistema audiovisual e encontram-se gravados junto aos termos de audiências de fls. 122/123 e 234/235.

Nos memoriais finais, o Doutor Promotor de Justiça (fls. 239/243) requereu a integral procedência da ação penal, com a condenação do acusado ANDERSON, nos exatos termos da denúncia. Com relação à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e na segunda fase, requereu a exasperação da pena, tendo em vista a dupla reincidência do réu, a qual prevalece em relação à confissão espontânea do réu. Na terceira fase, afirmou estarem presentes as causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, tendo em vista que as vítimas relataram, de forma firme e coerente, terem visto o réu empunhar arma de fogo, e o seu comparsa (já condenado no processo crime nº 1500090-32.2019.8.26.0530) agiram conluiados na ocasião. Por fim, pleiteou a fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena, tendo em vista a dupla reincidência do réu ANDERSON, inclusive pela prática de crime de roubo majorado. A Doutora Defensora (fls. 289/297), requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º-A do artigo 157, do Código Penal, bem como a aplicação da fração de 1/5 (um quinto) pelo concurso formal de crimes.

É o relatório.

DECIDO.

O acusado ANDERSON ALMEIDA DA SILVA foi interrogado em Juízo (termo de audiência de fls. 234/235) e disse que tem 28 anos de idade e que já respondeu a outro processo pela prática de tráfico de drogas. A respeito dos fatos, confirmou ter participado do roubo em questão na companhia do corrêu WESLEI, porém afirmou que somente o relógio de uma das vítimas ficou em sua posse e que três dias após os fatos, se apresentou na delegacia de polícia e devolveu o relógio à autoridade policial. Confirmou ter confessado a prática do crime na delegacia de polícia e afirmou que estava acompanhado de advogado na ocasião. Admitiu a participação na prática do crime que lhe é imputado e afirmou estar arrependido. Negou ter feito uso de arma de fogo e negou que seu comparsa possuía arma de fogo na ocasião, afirmando que seu comparsa somente simulou estar armado. Por fim, disse que estava solto quando fez a devolução do relógio e que o restante dos objetos subtraídos estava na posse do corrêu WESLEI.

A vítima E.K.O.E foi ouvida em juízo (arquivo gravado junto ao termo de audiência de fls. 122/123) e disse que à época dos fatos exercia a função de operadora de caixa na "Drogaria Café" e confirmou ter sido vítima de roubo, no qual um indivíduo alto, moreno, com capuz cinza, boné vinho e com as mãos no bolso, entrou no estabelecimento e anunciou o assalto, exigindo que entregasse o dinheiro do caixa,

informando que seu amigo estava na parte da frente do estabelecimento e estava armado, e, em caso de relutância ou reação, "daria tiro em todo mundo". Então, entregou todo o dinheiro do caixa e foi conduzida até a parte do fundo do estabelecimento, onde foi abordada pelo outro indivíduo, o qual exigiu que ela lhe entregasse a aliança e fosse para trás do balcão, onde ela permaneceu agachada e não viu para onde os indivíduos se dirigiram. Acrescentou que além da subtração do dinheiro da farmácia e das latas de leite em pó, os balconistas, J.D.B. e M.C.P.L., também foram vítimas do roubo, sendo que do primeiro foi roubado uma aliança e um relógio e, da segunda, uma aliança e um terço de ouro. Disse que um dos autores do roubo foi preso depois de aproximadamente dez minutos, o corréu WESLEI, tendo esclarecido que foi ele quem subtraiu o dinheiro do caixa. Disse que o reconheceu na data dos fatos, logo após a prisão, como sendo um dos autores do crime. Aduziu que somente o dinheiro e as latas de leite em pó foram recuperados, ressaltando que havia etiqueta da farmácia nas embalagens dos mencionados produtos.

A vítima J.D.B foi ouvido em Juízo (arquivo gravado junto ao termo de audiência de fls. 122/123) e disse que estava no local dos fatos e confirmou ter sido assaltado, sendo subtraídos sua aliança e seu relógio. Esclareceu que o delito ocorreu no período noturno, praticado por dois indivíduos, sendo que um deles abordou a operadora de caixa E.K.O.E. e o outro foi até o balcão, no fundo do estabelecimento, exigindo a entrega dos pertences, sendo subtraídos da vítima M.C.P.L. uma aliança e um anel. Disse que os dois indivíduos estavam encapuzados, sendo que o indivíduo que o abordou estava armado com uma pistola automática e que somente fora preso o indivíduo que abordou a operadora de caixa e que o outro indivíduo, que o abordou, conseguiu fugir, porém, na semana seguinte se apresentou na delegacia, apresentando alguns pertences roubados, sendo que um dos relógios apresentados é o seu, porém a aliança não foi recuperada, sendo, portanto recuperado somente seu relógio, informando ainda que das demais vítimas, nada foi recuperado. Por fim, disse que com WESLEI foi apreendido o dinheiro subtraído do caixa e uma lata de leite em pó.

A vítima M.C.P.L. foi ouvida em juízo (arquivo gravado junto ao termo de audiência de fls. 122/123) e confirmou a versão fornecida pelas vítimas E.K.O.E. e J.D.B., confirmando ter sido vítima de roubo, sendo subtraídos da sua pessoa um terço e uma aliança, os quais não foram recuperados. Afirmou que o corréu WESLEI foi quem abordou a operadora do caixa e foi preso em seguida, na posse do dinheiro do caixa e de uma lata de leite em pó. Por fim, informou que o indivíduo que a abordou estava armado.

Os policiais militares Danilo e Rodrigo foram ouvidos em Juízo (arquivo gravado junto ao termo de audiência de fls. 177) e narraram que na data dos fatos foram acionados, via COPOM, para atenderem uma ocorrência de roubo em andamento em uma farmácia, situada na Avenida do Café, razão para qual para lá se dirigiram, porém, os roubadores já haviam se evadido do estabelecimento. Então, após serem cientificados das características físicas, das vestimentas e de que um dos assaltantes teria adentrado em um estabelecimento onde funcionava um moto-taxi, encaminharam-se imediatamente ao local indicado, onde, de fato, encontraram o acusado WESLEI, que estava com a mesma blusa mencionada pelas vítimas, e, com ele, foi apreendido um montante em dinheiro, que era produto do roubo. Disseram que o referido réu, ao ser indagado, confessou a prática delitiva e que a origem da quantia era proveniente do roubo. Afirmaram que o acusado havia estacionado o seu veículo bem próximo à farmácia e, ciente disto, encaminharam-se ao referido local, ocasião em que encontraram uma lata de leite em pó sobre o automóvel do acusado, que também havia sido roubada daquele estabelecimento.

A materialidade do delito de roubo qualificado ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 07/10, pelos autos de exibição e apreensão de fls. 11/13, 16 e 32, pelos autos de entrega de fls. 14/15 e 40, pelo auto de avaliação de fls. 20/21, bem como pela confissão espontânea do acusado ANDERSON e pelos depoimentos

das vítimas E.K.O.E., M.C.P.L. e J.D.B. e dos policiais militares Danilo e Rodrigo, os quais confirmaram a ocorrência do roubo descrito na denúncia.

A autoria do delito de roubo restou incontroversa, diante da confissão espontânea do acusado ANDERSON, que admitiu ter participado do roubo praticado na farmácia, em companhia do acusado WESLEI. Tal confissão restou corroborada pelo reconhecimento realizado pela vítima J.D.B., pela apreensão de parte da "res furtiva" em poder do acusado (relógio), que foi restituído à referida vítima, bem como pelos depoimentos das vítimas E.K.O.E. e M.C.P.L. e dos policiais militares Danilo e Rodrigo, que imputaram a coautoria do delito de roubo descrito na denúncia ao acusado ANDERSON.

A qualificadora do concurso de pessoas ficou comprovada pela confissão do acusado ANDERSON, que admitiu a prática do delito de roubo dizendo que agiu em companhia do acusado WESLEI, o que foi corroborado pelos depoimentos das vítimas E.K.O.E., M.C.P.L. e J.D.B. e dos policiais militares Danilo e Rodrigo, que confirmaram a presença de um segundo indivíduo no roubo.

No que tange à qualificadora do emprego de arma, ainda que as vítimas E.K.O.E., M.C.P.L. e J.D.B. tenham afirmado que os assaltantes fizeram uso de arma de fogo, em face da revogação do inciso I, do parágrafo 2º, do artigo 157, do Código Penal e criação do parágrafo 2º-A, do artigo 157, do Código Penal que prevê aumento de 2/3 quando a ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, entendo que agora passou a ser obrigatória a apreensão da arma, ou ao menos a certeza de que a arma usada no crime era verdadeira, pois quando a lei fala em "arma de fogo", passou a exigir a comprovação da eficácia da arma para realizar disparos.

Assim, considerando que não houve apreensão da arma, não houve disparos com a arma, então é caso de afastar a qualificadora do emprego de arma, pois não se tem certeza se a arma era verdadeira e apta para realizar disparos.

No mais, tenho como caracterizado o concurso formal nos roubos consumados descritos na denúncia, pois na mesma ação delituosa foram atingidos os patrimônios de três vítimas diferentes, quais sejam, E.K.O.E., M.C.P.L. e J.D.B., além da farmácia vítima. Portanto, no presente caso deve incidir a regra prevista no artigo 70, do Código Penal.

Assim, tenho como configurado o delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II (por quatro vezes), c.c. o artigo 70, "caput" do Código Penal.

Observo que o réu é duplamente reincidente, inclusive específico (cf. F.A. de fls. 51 e certidão de fls. 58/60).

Na fixação da pena-base do réu ANDERSON, levo em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, considerando que o acusado é duplamente reincidente, inclusive específico (cf. fls. 51 e 58/60), então considero uma delas como Maus antecedentes, de modo que fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Segunda fase: compenso a agravante da outra reincidência (fls. 51 e 58/60) com a atenuante da confissão espontânea do réu, de modo que mantenho a pena acima fixada. Terceira fase: aumento a pena do crime de roubo em 1/3 (um terço) considerando a qualificadora do concurso de pessoas, perfazendo 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Em seguida, tendo em vista o número de vítimas (quatro), aumento a pena em 1/4 (um quarto), por conta da regra prevista no artigo 70, do Código Penal, totalizando 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, que torno definitiva, por não haver outras causas de aumento ou diminuição de pena. Regime inicial: considerando a gravidade do crime de roubo, especialmente quando praticado mediante concurso de agentes, aliado à dupla reincidência, inclusive específica, do acusado ANDERSON, e da quantidade de pena

aplicada, então fixo o regime fechado como regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, que será corrigido pelos índices da correção monetária.

III.

Ante o exposto e do mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR o acusado ANDERSON ALMEIDA DA SILVA, RG: 41.677.929-3-SSP/SP, filho de Marcos José da Silva e Sônia de Jesus Almeida, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado; e 17 (dezesete) dias-multa, por incurso no artigo 157, § 2º, inciso II (por quatro vezes), c.c. o artigo 70, "caput" do Código Penal.

O acusado ANDERSON está preso preventivamente e uma vez formada a culpa em primeira instância, e diante da dupla reincidência, inclusive específica do mesmo, então não se justifica a concessão do direito de recorrerem em liberdade, especialmente porque ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, pois as medidas cautelares substitutivas da prisão seriam insuficientes e inadequadas para evitar a prática de novos delitos, especialmente o roubo, o que frustraria a aplicação da Lei Penal. Assim, mantenho a prisão preventiva do acusado. Recomende-se-o na prisão onde se encontra, expedindo-se a guia de execução provisória.

Isento o réu do pagamento de custas processuais, por ser pessoa pobre na acepção legal do termo.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 17 de outubro de 2022.

Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira
Juiz de Direito